

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6099/2534

นาง โสภ ณ ยอด สม สวย
นาย ศุภกร วงษ์พันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 208

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ศาลชั้นต้นประกาศนัดไต่สวนคำร้องโดยระบุว่าผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนไม่มีผู้ใดคัดค้าน ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งในวันเดียวกันว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง เมื่อผู้คัดค้านไม่มายื่นคำร้องคัดค้านภายในกำหนดที่ประกาศ ผู้คัดค้านยอมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้ร้องเพื่อทำการไต่สวนใหม่เพราะล่วงเลยเวลาที่จะยื่นคำคัดค้านไปแล้ว และกรณีเช่นนี้มีใช้เรื่องคู่ความฝ่ายหนึ่งขาดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208

คดีนี้สืบเนื่องจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์

ศาลชั้นต้นประกาศนัดไต่สวน ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งว่า ที่ดินพิพาทตกเป็นของผู้ร้องตามกฎหมายโดย
การครอบครองปรปักษ์

ต่อมาผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น อ้างว่าที่พิพาทเป็นมรดกตก
ได้แก่ผู้คัดค้านทั้งสาม ผู้ร้องยึดถือที่พิพาทแทนผู้คัดค้านทั้งสาม ผู้ร้องไม่เคยบอก
กล่าวไปยังผู้คัดค้านทั้งสามว่าเปลี่ยนเจตนาแห่งการยึดถือ ดังนั้น แม้ผู้ร้องจะครอบ
ครองที่พิพาทเกินกว่า 10 ปี ก็ต้องถือว่าเป็นการยึดถือในฐานะเป็นผู้แทนของผู้
คัดค้านทั้งสาม ขอให้ศาลชั้นต้นให้โอกาสผู้คัดค้านทั้งสามได้ต่อสู้คดีโดยขอให้ศาลชั้น
ต้นยกคำร้องของผู้ร้องเพื่อทำการไต่สวนใหม่

ศาลชั้นต้นยกคำร้องคัดค้าน

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นได้ความว่าผู้ร้องยื่นคำร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน และประกาศวัน
นัดไต่สวนในวันที่ 30 สิงหาคม 2533 ซึ่งประกาศนี้ระบุว่าผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้
ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้อง ปรากฏว่าเมื่อประกาศไปแล้วไม่มี
ผู้ใดคัดค้าน ศาลชั้นต้นจึงทำการไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งในวันเดียวกันว่าที่พิพาท
เป็นของผู้ร้อง ต่อมาวันที่ 22 ตุลาคม 2533 ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลชั้น
ต้นยื่นคำร้องของผู้ร้องเพื่อทำการไต่สวนใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องคัดค้าน
ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีมีปัญหาตามที่ผู้คัดค้านทั้งสาม
ฎีกาว่า ผู้คัดค้านทั้งสามมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านในคดีนี้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อ

ศาลชั้นต้นประกาศวันนัดไต่สวนคำร้องโดยระบุว่าผู้ใดประสงค์จะคัดค้านให้ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนคำร้องเช่นนี้ เมื่อผู้คัดค้านทั้งสามไม่มายื่นคำร้องคัดค้านภายในกำหนดที่ประกาศไว้ ผู้คัดค้านทั้งสามจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามาในคดีนี้ได้อีกเพราะล่วงเลยเวลาที่จะยื่นคำร้องคัดค้านไปแล้ว และกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดนัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ตามที่ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา ผู้คัดค้านทั้งสามจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้พิจารณาคดีใหม่

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-สมศักดิ์ วิธูรติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ